

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว นั้น เมื่อการยื่นฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องว่าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งอุโมงค์ทางลอดดังกล่าวเป็นทางที่ประชาชนทั่วไปจะต้องใช้สัญจรไปมา จึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอื่น ๆ ด้วยหาเป็นการกระทบสิทธิแต่เฉพาะผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดไม่ หากแต่จะเป็นการกระทบสิทธิต่อบุคคลโดยทั่วไป เนื่องจากหากคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดเป็นฝ่ายชนะคดี และศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงมีอำนาจรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๐/๒๕๖๓)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ดินแปลงเลขที่ ๘ ระหว่าง ส.ป.ก. ที่ ๔๘๓๘ II ๓๔๓๐ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่นาย ช. เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาย ช. ซึ่งปรากฏว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การฟ้องคดีนี้ของผู้ฟ้องคดีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เพราะเป็นเรื่องที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินที่เกษตรกรนับร้อยนับพันมีปัญหาเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ปกครองท้องที่ นั้น ในการฟ้องคดีนี้ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาย ช. ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงมีอาจถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง

